



I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

D. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Valladolid

RESOLUCIÓN de 10 de abril de 2026, del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Valladolid, relativa a la autorización administrativa previa de las instalaciones de producción de energía eléctrica, mediante tecnología fotovoltaica e híbrida con almacenamiento en baterías denominada «FV Pendon», en los términos municipales de Valladolid y Zaratán (Valladolid). Expte.: FV-2678-ALM ATCE-183.

1. Hechos

1.1. Con fecha 31/10/2023 se registró por la entidad Arconi Solutions S.L.U., con domicilio en la calle General Perón, n.º 36 de la localidad de Madrid y con NIF n.º B85280964, solicitud de autorización administrativa previa, de las instalaciones de producción de energía eléctrica, por tecnología fotovoltaica de la instalación denominada «FV Valdecarros», en los términos municipales de Valladolid y Zaratán (Valladolid), conforme a lo dispuesto en el artículo 8 del Decreto 46/2022, de 24 de noviembre, por el que se regulan los procedimientos de autorizaciones de instalaciones eléctricas en Castilla y León.

A esta solicitud se le dio en número de expediente FV-2678 ATCE-183.

1.2. Con fecha 26/04/2024 se registró por parte de la entidad Arconi Solutions S.L.U., solicitud en la que se incluye el cambio de Nombre del Proyecto, pasando a llamarse «FV Pendon», cambio de los terrenos donde se ubica la instalación y cambio de la sociedad propietaria del mismo, pasando a ser el nuevo titular la entidad Utusol Epsilon, S.L.U., con domicilio en la calle General Perón, n.º 36 de la localidad de Madrid y con NIF n.º B05428420.

1.3. Con fecha 29/10/2025 se registró por la entidad Utusol Epsilon, S.L.U., con domicilio en la calle General Perón, n.º 36 de la localidad de Madrid y con NIF n.º B05428420, ampliación de la solicitud de autorización administrativa previa, solicitando además, autorización administrativa de construcción de las instalaciones de producción de energía eléctrica, y la modificación por inclusión de un almacenamiento mediante baterías de la instalación denominada «FV Pendon» pasando a ser híbrida con la instalación de generación en tramitación denominada «FV Pendon», en los términos municipales de Valladolid y Zaratán (Valladolid), conforme a lo dispuesto en los artículos 8 y 12 del Decreto 46/2022, de 24 de noviembre, por el que se regulan los procedimientos de autorizaciones de instalaciones eléctricas en Castilla y León.

A esta solicitud se le dio en número de expediente FV-2678-ALM ATCE-183.

1.4. Con fecha 15/07/2025, el Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía solicita emisión del informe de viabilidad al Servicio Territorial de Medio Ambiente según lo dispuesto en el artículo 13 del Decreto-Ley 2/2022, de 23 de junio, por el que se adoptan medidas urgentes para la agilización de la gestión de los fondos europeos y el impulso de la actividad económica, modificado por el Decreto-Ley 4/2022, de 27 de octubre, aportando la documentación elaborada por el peticionario.

1.5. Con fecha 14/10/2025 se emite informe de viabilidad por parte de la Sección de Protección Ambiental del Servicio Territorial de Medio Ambiente indicando que el proyecto de la instalación «FV Pendon» y su infraestructura de evacuación cumple con los criterios de viabilidad del artículo 13 del Decreto-ley 2/2022 citado.

1.6. Con fecha/s 29/12/2025, se publicó en el Boletín Oficial de Castilla y León «Anuncio del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Valladolid, por el que se somete a información pública la solicitud de autorización administrativa previa, de una instalación de producción de energía eléctrica, por almacenamiento en baterías denominada «FV Pendon», hibridada en la instalación de generación en tramitación denominada «FV Pendon», en los términos municipales de Valladolid y Zaratán (Valladolid) Expte.: FV-2678-ALM ATCE-183», conforme a lo previsto en el artículo 9 del Decreto 46/2022, de 24 de noviembre, estando disponible desde esa fecha el proyecto de la instalación en la sección de Información Pública en materia de Energía y Minas del portal web de la Junta de Castilla y León, por un periodo de 20 días hábiles (<https://energia.jcyl.es/web/es/informacion-publica-energia-minas/energia-valladolid.html>)

1.7. Con fecha 24/10/25, este Servicio Territorial remite a la Dirección General de Infraestructura y Sostenibilidad Ambiental, como órgano ambiental competente, la solicitud de evaluación de impacto ambiental simplificada del proyecto, y los documentos que la acompañan, conforme a lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental.

1.8. Con fecha 17/11/25, este Servicio Territorial reenvía al Servicio Territorial de Medio Ambiente, por entenderse que podría ser el órgano ambiental competente, la solicitud de evaluación de impacto ambiental simplificada del proyecto, y los documentos que la acompañan, conforme a lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental.

1.9. Con fecha 9/12/2025, se recibe la Orden de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y ordenación del territorio, por la que se avoca la Competencia del titular de la Delegación Territorial para dictar el Informe de Impacto Ambiental de determinados proyectos de Energías Renovables de la provincia de Valladolid y se acuerda que la propuesta de Informe de Impacto Ambiental la formule el Consejo de Medio Ambiente, Urbanismo y Ordenación del Territorio de Castilla y León.

Entre los proyectos incluidos en la Orden anteriormente mencionada se encuentra la Planta fotovoltaica híbrida «Pendon», cuyo titular es Utusol Epsilon, S.L.U.

1.10. Por parte de este Servicio Territorial y conforme a lo dispuesto en los artículos 10 y 13 del Decreto 46/2022, de 24 de noviembre, se han solicitado los informes y condicionados técnicos a las siguientes Administraciones Públicas, empresas de servicios de interés general y otras entidades: Ayuntamiento de Zaratán, Ayuntamiento de Valladolid, i-DE, Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U., Confederación Hidrográfica del Duero, Telefónica de España, S.A., Servicio Territorial de Movilidad y Transformación

Digital, Nedgia Castilla y León, S.A., Red Eléctrica de España, S.A.U. y Demarcación de Carreteras del Estado de Castilla y León Occidental, como posibles organismos afectados por la instalación, según información y documentación facilitada por el solicitante.

1.11. Se han recibido los siguientes informes y condicionados técnicos.

1.11.1. En fecha 8/01/2026 contesta el Ayuntamiento de Zaratán indicando que la traza de la línea, en el cruce de la A-60, se debe modificar en su diseño para que el cambio de dirección se realice con anterioridad al paso de la carretera, de tal modo que la traza posterior sea una línea recta.

Se le remite el condicionado al promotor, para su conocimiento y este responde aceptando el condicionado e indicando que se modifica ligeramente el trazado posterior de la línea tras la salida del pozo de salida con objeto de no interferir en el trazado de las calles Perseo y Don Óscar Palazón, así como discurrir sin cambios de dirección hasta el cruce hacia la ubicación del Centro de Seccionamiento. Se presenta modificación al proyecto en el que se incluye dicho cambio de trazado.

1.11.2. En fecha 17/12/2025 contesta el Servicio Territorial de Movilidad y Transformación Digital indicando que las instalaciones a las que se hace referencia en la documentación presentada no afectan a ninguna carretera de la red autonómica en la provincia de Valladolid.

Se le remite el condicionado al promotor, para su conocimiento.

1.11.3. En fecha 19/01/2026 contesta Nedgia Castilla y León, S.A. indicando que no existen instalaciones de gas propiedad de Nedgia Castilla y León, S.A. en la zona del proyecto, objeto de este condicionante, consideramos que no procede la aplicación de condicionantes técnicos y por todo ello prestan su conformidad.

Se le remite el condicionado al promotor, para su conocimiento.

1.11.4. En fecha 19/01/2026 contesta Red Eléctrica de España, S.A.U. indicando que, en relación con la línea subterránea proyectada, comunica que no presenta oposición a la misma al no existir afecciones a instalaciones de su titularidad.

Se le remite el condicionado al promotor, para su conocimiento.

1.11.5. En fecha 4/02/2026 contesta la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla y León Occidental indicando que las obras a ejecutar quedan ubicadas fuera de la zona de afección, y por tanto, fuera de las zonas de uso y defensa que genera la carretera N-601, en el tramo de travesía del término municipal de Zaratán (p.k. 194+760), por lo que la legalización y/o autorización de dichas obras queda, por tanto, fuera de las competencias correspondientes al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y este responde mostrando su conformidad al informe.

Se le remite el condicionado al promotor, para su conocimiento.

1.12. No se han recibido informes por parte de los siguientes organismos: Ayuntamiento de Valladolid, i-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U., Confederación Hidrográfica del Duero y Telefónica de España, S.A.

Transcurrido el plazo sin haberse recibido contestación, este Servicio Territorial prosiguió con la tramitación de la solicitud, sin perjuicio de las concesiones, autorizaciones o cualesquiera otras formalidades de control que sean de su competencia.

1.13. Por parte de este Servicio Territorial y conforme a lo dispuesto en el artículo 13 del Decreto 46/2022, de 24 de noviembre, se concedió trámite de audiencia a los particulares afectados con los que el solicitante no dispone de acuerdo previo.

1.14. Durante el plazo de 20 días hábiles de la información pública no se ha formulado ninguna alegación al proyecto de la instalación.

1.15. Durante el plazo de 15 días hábiles del trámite de audiencia se han formulado las siguientes alegaciones al proyecto de la instalación, que han sido remitidas al solicitante para su consideración.

1.15.1. Con fecha 12/01/2026, reiterada el 6/02/2026, D. H.G.L. y Dña. I.G.F. presentan sendas alegaciones en las que indican que son propietarios de la parcela con referencia catastral 2438338UM5123N0001XL, la cual se ve afectada por la línea de evacuación de la instalación fotovoltaica «FV Pendon». En dicho escrito manifiestan su oposición a la solicitud de autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción alegando en esencia:

- i. Paralela a la línea de evacuación planteada sobre nuestra parcela existe calle de dominio público, concretamente la Calle Perseo de Zaratán.
- ii. Se tiene conocimiento de que el Ayuntamiento de Zaratán manifiesta que no es un viario público.
- iii. El artículo 58 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico indica expresamente:

«No podrá imponerse servidumbre de paso para las líneas de alta tensión:

- a) Sobre edificios, sus patios, corrales, centros escolares, campos deportivos y jardines y huertos, también cerrados, anejos a viviendas que ya existan al tiempo de decretarse la servidumbre, siempre que la extensión de los huertos y jardines sea inferior a media hectárea.
 - b) Sobre cualquier género de propiedades particulares, si la línea puede técnicamente instalarse, sin variación de trazado superior a la que reglamentariamente se determine, sobre terrenos de dominio, uso o servicio público o patrimoniales del Estado, Comunidades Autónomas, de las provincias o los municipios, o siguiendo linderos de fincas de propiedad privada.»
- iv. El artículo 161 apartado 2 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica indica expresamente:

Tampoco podrá imponerse servidumbre de paso para las líneas de alta tensión sobre cualquier género de propiedades particulares siempre que se cumplan conjuntamente las condiciones siguientes:

- a) Que la línea pueda instalarse sobre terrenos de dominio, uso o servicio público o patrimoniales del Estado, de la Comunidad Autónoma, de las provincias o de los municipios, o siguiendo linderos de fincas de propiedad privada.
- b) Que la variación del trazado no sea superior en longitud o en altura al 10 por 100 de la parte de línea afectada por la variación que según el proyecto transcurra sobre la propiedad del solicitante de la misma.
- c) Que técnicamente la variación sea posible.

La indicada posibilidad técnica será apreciada por el órgano que tramita el expediente, previo informe de las Administraciones u organismos públicos a quienes pertenezcan o estén adscritos los bienes que resultan afectados por la variante, y, en su caso, con audiencia de los propietarios particulares interesados.

En todo caso, se considerará no admisible la variante cuando el coste de la misma sea superior en un 10 por 100 al presupuesto de la parte de la línea afectada por la variante.»

- v. El artículo 57 apartado 4 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico indica expresamente que la servidumbre de paso «comprenderán igualmente el derecho de paso o acceso y la ocupación temporal de terrenos u otros bienes necesarios para construcción, vigilancia, conservación, reparación de las correspondientes instalaciones, así como la tala de arbolado, si fuera necesario.»
- vi. Técnicamente la variación del trazado de la línea de evacuación para que no discurra sobre terrenos de nuestra propiedad es completamente viable.

Más aún, hay que tener en cuenta que la parcela afectada de nuestra propiedad se destina a labores agrícolas intensivas en lo que se desarrolla el sector, requiriendo profundidades de labrado de 1 metro de profundidad o más y apoyo de vehículos de gran tonelaje.

Y, hay que tener en cuenta que el posible interés general que se pueda tener en la producción eléctrica es siembre muy inferior al interés general que existe en que la población disponga de alimentos. A lo largo de los siglos hemos podido vivir sin electricidad, pero no sin comida.

1.15.2. Con fecha, 30/01/2026, Luis de Caso, S.L. en calidad de titular de la finca con referencia catastral 2939714UM5123N0001WL la cual se ve afectada por la línea de evacuación de la instalación fotovoltaica «FV Pendon» alega que:

- i. Afección a la propiedad privada y perjuicio económico. La línea de evacuación proyectada supone una servidumbre directa sobre la parcela de mi propiedad, lo que restringe su aprovechamiento y disminuye de forma significativa su valor de mercado, sin que se haya ofrecido compensación adecuada ni valoración técnica de los perjuicios.

- ii. Uso industrial incompatible con la infraestructura propuesta. La parcela afectada está calificada como suelo industrial según el planeamiento urbanístico vigente, destinada a usos productivos y logísticos. La instalación de una línea de media tensión en esta ubicación puede generar incompatibilidades funcionales y legales con el uso previsto, además de suponer un riesgo técnico y normativo.
- iii. Ausencia de alternativas justificadas. No se ha justificado debidamente la elección del trazado que atraviesa esta finca. Existen alternativas que permitirían evacuar la energía por terrenos de menor valor estratégico y sin afección a suelos industriales, conforme al principio de mínima afección establecido en la normativa.
- iv. Falta de negociación con el titular. No se ha producido ningún contacto previo por parte del promotor, incumpliendo el deber de intentar un acuerdo voluntario antes de iniciar cualquier procedimiento expropiatorio. Esta actuación vulnera el principio de buena fe que debe presidir todo trámite administrativo.
- v. Interferencia con proyectos industriales en desarrollo. La parcela afectada se encuentra actualmente involucrada en procesos preliminares de desarrollo industrial, incluyendo iniciativas vinculadas a energías renovables y almacenamiento energético. La afección por esta línea eléctrica compromete su viabilidad técnica y económica, así como la atracción de inversión, lo cual afecta gravemente al interés legítimo del propietario.

Con fecha 19/02/2026, Luis de Caso, S.L., presenta nuevo escrito de alegaciones en el que indica que se han puesto en contacto con ellos, pero que dicho contacto, carece de validez jurídica y de autenticidad ya que no consta acreditada la representación legal de Arconi Solutions, S.L.U. ni de su vinculación con el expediente administrativo reseñado, en el que figura como promotor oficial del expediente la entidad Utusol Epsilon, S.L.U. y que la oferta económica contenida en el referida comunicación resulta manifiestamente insuficiente e inidónea, al no acompañarse de memoria de valoración, precios unitarios, planos o coordenadas de la afección/servidumbre, ni de consideración alguna del marco urbanístico aplicable, en particular la condición de suelo urbanizable (Sector 13 del PGOU de Zaratán) y el proyecto de ingeniería asociado.

1.16. Con fecha 9/04/2026, se publica en el Boletín Oficial de Castilla y León (B.O.C. y L. n.º 67/2026) la Resolución de 27 de marzo de 2026, de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, por la que se hace público el informe de impacto ambiental del proyecto de planta solar «FV Pendon» y sus infraestructuras de evacuación, en los términos municipales de Valladolid y Zaratán (Valladolid), promovido por Utusol Epsilon, S.L., cuyo texto se da por reproducido en esta resolución de autorización.

1.17. Con fecha 6/04/2026, el solicitante aporta proyecto modificado, con desglose para la identificación y cumplimiento de las condiciones o medidas impuestas por los organismos afectados y con fecha 9/04/2026 presenta escrito justificando el cumplimiento de los condicionantes indicados en el informe de impacto ambiental.

2. Fundamentos de Derecho

2.1. El Jefe del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Valladolid es competente para resolver el presente expediente, de conformidad con lo previsto en el artículo 70.1 apartado 24º de la Ley Orgánica 14/2007, de 30 de noviembre, de

reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla y León; en el artículo 2.3 del Decreto 46/2022, de 24 de noviembre, por el que se regulan los procedimientos de autorizaciones administrativas de instalaciones eléctricas en Castilla y León y de acuerdo con lo previsto en la Resolución de 9 de marzo de 2023, de la Delegación Territorial de Valladolid, por la que se delegan determinadas competencias en el Jefe del Servicio Territorial competente en materia de energía y minas.

2.2. Para resolver este expediente es de aplicación la siguiente normativa de carácter sectorial:

- Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector eléctrico
- Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministros y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica
- Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental
- Decreto legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León
- Decreto 127/2003, de 30 de octubre, por el que se regulan los procedimientos de autorizaciones de instalaciones de energía eléctrica en Castilla y León
- Decreto 46/2022, de 24 de noviembre, por el que se regulan los procedimientos de autorizaciones administrativas de instalaciones eléctricas en Castilla y León
- Decreto-Ley 2/2022, de 23 de junio, por el que se adoptan medidas urgentes para la agilización de la gestión de los fondos europeos y el impulso de la actividad económica
- Decreto-Ley 4/2022, de 27 de octubre, de modificación del Decreto-Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, del Decreto-Ley 2/2022, de 23 de junio, por el que se adoptan medidas urgentes para la agilización de la gestión de los fondos europeos y el impulso de la actividad económica y por el que se actualizan las retribuciones para 2022 en el ámbito del sector público de la comunidad Autónoma de Castilla y León
- Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos
- Real Decreto 997/2025, de 5 de noviembre, por el que se aprueban medidas urgentes para el refuerzo del sistema eléctrico
- Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero por el que se aprueba el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09

- Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de Alta Tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23
- Real Decreto 842/2002, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias
- Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión

2.3. En la tramitación del procedimiento administrativo se ha seguido lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

3. Resolución

Visto lo establecido en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector eléctrico, y su normativa de desarrollo, así como en el Decreto 46/2022, de 24 de noviembre,

Considerando que el solicitante Utusol Epsilon, S.L. ha presentado documentación justificativa de su capacidad legal, técnica y económico-financiera para la realización del proyecto,

Comprobado que el solicitante dispone para esta instalación de los permisos de acceso y conexión a la red de distribución emitidos por i-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U. para una potencia instalada de 4000 kW y una capacidad de acceso concedida de 4000 kW,

Considerando las alegaciones presentadas y las manifestaciones del solicitante, este Servicio Territorial informa que:

1. Sobre las alegaciones presentadas por D. H.G.L. y Dña. I.G.F. desestiman por los motivos que se indican a continuación:
 - a. La respuesta oficial del Ayuntamiento de Zaratán acerca de si la C/ Perseo es de su titularidad es que esta calle «se encuentra incluida en la denominada Parcela «B» del documento «Proyecto de Compensación del Sector I de las NN.SS. de Zaratán». Dicho documento adjudicó esta parcela resultante a la sociedad Parque Valladolid S.L., promotor original del parque comercial Equinoccio.

Por tanto y, mientras no se materialicen los compromisos adquiridos y documentados entre el promotor y este Ayuntamiento, la Calle Perseo al igual que la Calle Don Óscar Palazón, continúan perteneciendo a la propiedad del centro comercial y así lo hemos reiterado en numerosas ocasiones».

Por lo tanto, según se indica desde el propio Ayuntamiento de Zaratán, este viario no es de su titularidad, como se indica en la alegación.

- b. Durante la tramitación del expediente se analizaron distintas alternativas de emplazamiento de la planta y de trazado de línea de evacuación, tanto desde el punto de vista técnico como ambiental, analizándose técnicamente

las alternativas del trazado y justificándose la elección del trazado definitivo, resultando que su eventual impacto y la opción más idónea es la propuesta ahora proyectada, tramitada y aprobada.

- c. El recurrente no acredita en su alegación que el trazado de la línea de evacuación de la planta fotovoltaica FV Pendon incumpla alguna de las limitaciones establecidas en los artículos de los reglamentos citados, ni tampoco acredita la existencia de una alternativa de trazado viable que reúna todas las condiciones establecidas en el citado artículo 161 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, indicando solamente que existen dichas alternativas.
 - d. La servidumbre impuesta por la instalación contra la que se alega, que será declarada en la resolución por la que se reconozca la utilidad pública, en concreto, en su caso, no impedirá desarrollar las labores agrícolas acordes con su calificación urbanística, que es rústica de uso agrario conforme certifica la Sede Electrónica del Catastro, quedando prohibida únicamente la plantación de árboles y la construcción de edificaciones en las distancias mínimas de seguridad reglamentarias.
2. Sobre las alegaciones presentadas por Luis de Caso, S.L. se desestiman por los motivos que se indican a continuación:
- a. Durante las distintas fases de tramitación del expediente se han tomado en consideración distintas alternativas de trazado de línea de evacuación, tanto desde el punto de vista técnico como ambiental, analizándose técnicamente las alternativas del trazado y justificándose la elección del trazado definitivo, resultando que su eventual impacto y la opción más idónea es la propuesta ahora proyectada, tramitada y aprobada.
 - b. En la alegación presentada, se indica que existen distintas alternativas, pero no se indica ninguna que reúna todas las condiciones establecidas en el artículo 161 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre.
 - c. En consulta a la Sede Electrónica del Catastro, la parcela afectada figura como Clase Rustico, Uso principal Agrario, la servidumbre planteada no impediría el normal uso de esta parcela según el uso que figura en el Catastro, solamente queda prohibida la plantación de árboles y la construcción de edificaciones en las distancias mínimas de seguridad reglamentarias.
 - d. En cuanto a la falta de Negociación e invalidez de las actuaciones realizadas para el intento de acuerdos, la empresa titular de la instalación remite escrito a este Servicio Territorial en el que se indica que se ha procedido a realizar el intento de acuerdo conforme a la legalidad enviando documentación que así lo justifica.

Cumplidos los trámites reglamentarios exigidos para la emisión de la autorización administrativa previa,

Considerando que no es posible la emisión de la autorización administrativa de construcción, ya que la instalación hibridada «FV Pendón» evacuará la energía producida a través de la infraestructura de evacuación común denominada «IEC Prado» (ATLI-51688 ATCT-2875) que aún no ha obtenido autorización administrativa de construcción.

Y como consecuencia de lo dispuesto en el artículo 21.5 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, formarán parte de la instalación de producción sus infraestructuras de evacuación, no se otorgará autorización administrativa de construcción hasta que el expediente afectado por la infraestructura de evacuación pertinente obtenga dicha autorización,

Este Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Valladolid,

RESUELVE:

3.1. Otorgar a Utusol Epsilon, S.L., autorización administrativa previa de las instalaciones de producción de energía eléctrica, mediante tecnología fotovoltaica e hibridada con almacenamiento en baterías, denominada «FV Pendon» (Expte.: FV-2678-ALM ATCE-183), de 4390 kW de potencia instalada, y su infraestructura de evacuación, en los términos municipales de Valladolid y Zaratán, en la provincia de Valladolid, con las particularidades recogidas en la presente resolución.

El objeto del proyecto es la construcción de un módulo de almacenamiento mediante baterías en hibridación con una instalación de generación mediante tecnología fotovoltaica, para la producción de energía eléctrica, y la evacuación de dicha energía a la red por el mismo punto de conexión.

Las características principales de esta instalación, recogidas en los proyectos presentados de fecha 9/07/2025, son las siguientes:

- Tipo de tecnología del módulo principal: fotovoltaica
- Tipo de tecnología del módulo de hibridación: almacenamiento por baterías
- Potencia fotovoltaica instalada, según artículo 3 del Real Decreto 413/2014, de 6 de junio y artículo 5 del Real Decreto 997/2025, de 5 de noviembre: 4390 kW
- Potencia nominal/Capacidad de almacenamiento: 4 MW / 16 MWh
- Términos municipales afectados por la instalación:
 - Planta fotovoltaica y baterías de almacenamiento: Valladolid
 - Infraestructura de evacuación: Valladolid y Zaratán
- Tensión de la instalación en el punto de conexión: 13,2 kV

La infraestructura de evacuación, recogida en el proyecto presentado se compone de:

- Líneas subterráneas de 13,2 kV que conectarán la planta fotovoltaica con el Centro de Seccionamiento CS Prado (perteneciente a la IEC Prado).

El resto de la infraestructura de evacuación a la que se conecta esta instalación no forma parte de este expediente, estando tramitada en el expediente de las instalaciones de evacuación comunes denominadas IEC Prado referencia ATCT-2875 ATLI-51688, y consta de los siguientes elementos:

- Centro de Seccionamiento CS Prado (ATCT-2875).
- Línea subterránea de 13,2 kV desde el CS Prado hasta la SET Valladolid (ATLI-51688).

Punto de entrega de la energía a la empresa distribuidora: Subestación de Valladolid 13 kV.

4. Condiciones

Esta Autorización se somete a las siguientes condiciones:

4.1. En todo momento se deberá dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y su normativa de desarrollo, en el Decreto 46/2022, de 24 de noviembre, así como a todo lo establecido en la reglamentación de seguridad industrial que le sea de aplicación para la realización, puesta en marcha y explotación de estas instalaciones.

4.2. Esta autorización se entiende otorgada sin perjuicio de terceros, dejando a salvo los derechos particulares, y sin perjuicio de las autorizaciones, licencias o permisos de competencia municipal, provincial u otros organismos, necesarias para la realización de las obras de producción de energía eléctrica, en especial las relativas a la ordenación del territorio, al medio ambiente y servidumbres aeronáuticas.

4.3. Debe cumplirse el contenido y condicionado indicado en los informes emitidos por los organismos consultados aceptados por el petitionerario y, en caso de discrepancias, los admitidos por este Servicio Territorial, realizando las modificaciones en los proyectos que, en su caso, se requieran.

4.4. Deberá cumplirse lo establecido en el Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión.

4.5. La Administración dejará sin efecto la presente resolución si durante el transcurso del tiempo se observase incumplimiento, por parte del titular de los derechos que establece la misma, de las condiciones impuestas en ella. En tales supuestos, la Administración, previo oportuno expediente, acordará la anulación de la correspondiente Autorización con todas las consecuencias de orden administrativo y civil que se deriven de dicha situación, según las disposiciones legales vigentes.

5. Recursos

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, cabe interponer Recurso de Alzada ante el Director General de Energía y Minas, de conformidad con los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el plazo de UN MES a contar desde el día siguiente a la notificación o publicación.

Transcurrido dicho plazo sin haberse interpuesto el recurso, la resolución será firme a todos los efectos. Para el cómputo de los plazos por meses habrá de estarse a lo dispuesto en el artículo 30 de la citada Ley 39/2015, de 1 de octubre.

Valladolid, 10 de abril de 2026.

El Jefe del Servicio Territorial,
(P.D. Resolución 9/03/2023
B.O.C. y L. de 17/03/2023)
Fdo.: MARCELIANO HERRERO SINOVAS